

ГАНГАН І ПАРТНЕРИ

АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ

DIGITAL ASSETS & CROSS-BORDER LEGAL RISK OUTLOOK 2026

Віртуальні активи та транскордонні юридичні ризики: Україна — Європейський Союз

МіСА	вихід українських проєктів до ЄС	AML/Travel Rule	DAC8
санкції	криптозлочини	електронні докази	повернення активів

Практичний фокус

МіСА • вихід українських проєктів до ЄС • AML/Travel Rule • DAC8 • санкції • криптозлочини • електронні докази • повернення активів

Київ • 30 липня 2026 року

В'ячеслав Ганган, Ганган і Партнери

ЗМІСТ

Executive Brief

Ключові висновки

1. Україна: ринок існує, повна рамка ще формується
2. Функція продукту важливіша за назву токена
3. Вихід до ЄС починається з класифікації
4. CASP-авторизація та межі reverse solicitation
5. Travel Rule: транзакція стає пакетом ідентифікаційних даних
6. DAC8: криптооперації входять до автоматичного обміну
7. Stablecoins, DeFi, P2P та offshore VASPs

8. Санкційний ризик не обмежується перевіркою імені

9. Загроза зміщується від «злому блокчейну» до компрометації людини

10. Перші 48 годин після криптоінциденту

11. Електронні докази та повернення активів

12. Готовність проєкту: 20 контрольних питань

13. Практичний план на 90 днів

14. Прогноз: що визначатиме 2027 рік

Офіційні джерела

Методологія та застереження

EXECUTIVE BRIEF

Головне у 2026 році

Одна теза

Для криптопроєкту більше недостатньо правильно назвати продукт. Регулятори оцінюють, що він фактично робить: зберігає активи, виконує переказ, організовує торгівлю, надає кредит, залучає інвестиції чи забезпечує платіж.

Контур	Що змінилося
ЄС	Максимальний перехідний режим MiCA для попередніх провайдерів завершився 1 липня 2026 року. Активне залучення клієнтів ЄС без належної авторизації стало гострішим ризиком.
Україна	Закон № 2074-IX станом на дату звіту не набрав чинності. Законопроект № 10225-д готується до другого читання; очікувані правила не можна видавати за чинні.
AML	Travel Rule стає глобальним стандартом операційної інфраструктури. FATF повідомляє: 83% опитаних юрисдикцій уже ухвалили відповідне законодавство.
Податки	DAC8 діє з 1 січня 2026 року: провайдери почали збирати дані про reportable transactions користувачів — податкових резидентів ЄС.
Спори	Шанс на freezing і повернення активів найбільше залежить від швидкого збереження wallet addresses, transaction hashes, логів доступу та комунікацій.

Кому адресовано

Звіт призначений для українських засновників, інвесторів, фінтех- і Web3-команд, провайдерів ОТС, кастодіальних і платіжних рішень, а також бізнесу, який приймає криптоактиви або стикається з блокуванням, шахрайством чи транскордонним розслідуванням.

Ключові висновки

- 1 Максимальний перехідний режим MiCA для попередніх CASP завершився 1 липня 2026 року — активне залучення клієнтів ЄС без авторизації стало гострішим ризиком.
- 2 Закон України № 2074-IX «Про віртуальні активи» ухвалений, але досі не набрав чинності; законопроект № 10225-д — лише проєкт, а не чинне право.
- 3 Tokenізація не змінює економічну сутність операції: НБУ кваліфікував позики в USDT сервісу Groupsee як фактичне споживче кредитування без належного регуляторного режиму.
- 4 Reverse solicitation (ст. 61 MiCA) — вузький виняток, який тлумачиться обмежено і не виправдовує таргетовану рекламу чи EU-мовні кампанії.
- 5 83% опитаних юрисдикцій FATF уже ухвалили законодавство про Travel Rule, але майже половина з них ще не проводила пов'язаних enforcement-дій.
- 6 DAC8 діє з 1 січня 2026 року: провайдери вже збирають self-certification і дані про reportable transactions користувачів — податкових резидентів ЄС.
- 7 ЄС прямо включає crypto-assets до санкційного режиму: перевірка виходить за межі імені й охоплює wallet-адреси, кластери та контроль.
- 8 У кіберінцидентах блокчейн зазвичай залишається технічно справним — активи втрачаються через компрометацію людини: seed phrase, session token, SIM swap, соціальну інженерію.
- 9 Швидкість перших 48 годин після інциденту — визначальний фактор для збереження доказів і реального шансу на freezing та повернення активів.
- 10 З 18 серпня 2026 року діє Регламент ЄС про e-Evidence (European Production/Preservation Orders) — новий інструмент транскордонного збору електронних доказів.

UKRAINE

1. Україна: ринок існує, повна рамка ще формується

Закон України № 2074-IX «Про віртуальні активи» ухвалений у 2022 році, але офіційна база Верховної Ради позначає його як такий, що не набрав чинності. Паралельно законопроект № 10225-д 3 вересня 2025 року прийнято за основу з доопрацюванням; станом на 30 липня 2026 року він готується до другого читання.

Юридичне правило обережності

У презентаціях, договорах і legal opinions слід чітко розділяти: (1) чинне право; (2) ухвалений, але нечинний Закон № 2074-IX; (3) положення законопроекту № 10225-д, які можуть змінитися до остаточного голосування.

Що вже діє незалежно від спеціального закону

- цивільне, господарське та корпоративне право — для договорів, прав на програмний код, токеноміки, відповідальності та відшкодування;
- законодавство про фінансові та платіжні послуги — якщо економічна сутність продукту відповідає регульованій послугі;
- законодавство про фінансовий моніторинг — для належної перевірки, походження активів і підозрілих операцій у межах його чинної сфери;
- податкове, валютне, споживче, рекламне та санкційне законодавство;
- кримінальне і кримінальне процесуальне право — у справах про шахрайство, несанкціонований доступ, легалізацію доходів, арешт і спеціальну конфіскацію.

Практичний висновок

«Правового вакууму» немає. Проєкт може одночасно потрапити під декілька чинних режимів, а кваліфікація залежатиме від фактичних грошових потоків, договорів, реклами та розподілу контролю.

Офіційні джерела: Закон України № 2074-IX «Про віртуальні активи» • Законопроєкт № 10225-д • Закон України № 361-IX про фінансовий моніторинг • НБУ: концепція регулювання ринку VA • НКЦПФР: законодавче регулювання VA

REGULATORY SIGNAL

2. Функція продукту важливіша за назву токена

2 квітня 2026 року НБУ повідомив про заборону діяльності онлайн-сервісу Cypsee: формальні позики в USDT за результатами аналізу правочинів були кваліфіковані як фактичне гривнєве споживче кредитування без належного регуляторного режиму. НБУ послався на зміст договорів, реальні розрахунки, вартість кредиту, розкриття інформації та захист споживачів.

Сигнал для ринку

Токенізація не «переписує» економічну сутність операції. USDT, smart contract або нерезидент у структурі не усувають вимоги, що застосовуються до фактичної фінансової послуги.

Крок	Питання
1. Актив	Що отримує користувач: право вимоги, частку прибутку, доступ, платіжний інструмент, забезпечення чи лише цифровий запис?
2. Послуга	Хто контролює ключі, виконує перекази, обмін, кастодію, matching orders, розміщення або консультацію?

Крок	Питання
3. Грошовий потік	У якій валюті фактично видаються та повертаються кошти; хто приймає spread, fee, interest або performance return?
4. Маркетинг	Кому і де адресована реклама; чи обіцяє вона дохідність, ліквідність, кредит або захист капіталу?
5. Контроль	Хто може змінити smart contract, заблокувати wallet, оновити protocol, вилучити liquidity або зупинити операцію?
6. Юрисдикція	Де перебувають клієнти, команда, сервери, банк, кастодіан та особа, яка приймає ключові рішення?

Документи, які мають узгоджуватися

White paper, Terms of Use, Privacy Notice, AML/KYC Policy, sanctions policy, risk disclosures, custody terms, token allocation, treasury policy та фактичний UX повинні описувати одну й ту саму модель. Розрив між документами і продуктом — окремий доказовий та регуляторний ризик.

Офіційні джерела: НБУ: рішення щодо Crypsee • MiCA — Regulation (EU) 2023/1114 • ESMA: crypto-assets as financial instruments

EUROPEAN UNION

3. Вихід до ЄС починається з класифікації

MiCA не охоплює всі цифрові активи. Перший юридичний крок — встановити, чи є інструмент cryptoasset у розумінні MiCA, чи він належить до іншого режиму: фінансових інструментів, депозитів, structured deposits, коштів, сек'юритизації, страхових або пенсійних продуктів.

Substance over form у ЄС

ESMA вимагає технологічно нейтрального підходу: якщо токен надає права, еквівалентні акціям, облігаціям або іншим transferable securities, його слід оцінювати за MiFID II, а не лише за MiCA.

Класифікаційна брама	Що перевірити
Financial instrument?	Перевірити права на прибуток, управління, погашення, оборотність і стандартизацію. Якщо так — аналіз MiFID II та пов'язаних актів.
EMT	Токен підтримує стабільну вартість шляхом прив'язки до однієї офіційної валюти.
ART	Стабільність пов'язана з іншою вартістю, правом або комбінацією активів/валют.
Інший crypto-asset	Utility, exchange або інший токен, що не виключений зі сфери MiCA.

Класифікаційна брама	Що перевірити
NFT / унікальність	Назва NFT не є достатньою. Серії, взаємозамінність і фактичні права потребують окремої оцінки.
DeFi	Оцінити, чи існує особа або група, що здійснює контроль чи достатній вплив на arrangement.

Вихідний документ

До запуску маркетингу варто мати classification memorandum із описом токена, прав користувача, cash flows, control rights, географії та мотивованого висновку про застосовний режим. Це робочий доказ належної підготовки, а не формальна довідка.

Офіційні джерела: MiCA — Regulation (EU) 2023/1114 • ESMA: crypto-assets as financial instruments • ESMA: MiCA & Interim Register

MARKET ACCESS

4. CASP-авторизація та межі reverse solicitation

MiCA передбачає авторизацію для надання crypto-asset services у ЄС. Дозвіл визначає перелік послуг і може використовуватися в межах Союзу за правилами passporting. Максимальний перехідний режим для провайдерів, які діяли до 30 грудня 2024 року, завершився 1 липня 2026 року або раніше — залежно від рішення конкретної держави.

Reverse solicitation — вузький виняток

Стаття 61 MiCA дозволяє третій країні надати конкретну послугу клієнту ЄС, якщо клієнт звернувся виключно з власної ініціативи. ESMA наголошує: виняток тлумачиться вузько і не створює права рекламувати нові типи активів чи послуг.

Група	Приклади регульованих функцій
Custody	зберігання/адміністрування crypto-assets або засобів доступу
Trading platform	керування платформою торгівлі
Exchange	обмін crypto-assets на funds або інші crypto-assets
Orders	execution, reception/transmission або placement
Advice / portfolio	поради або управління портфелем crypto-assets
Transfer	переказ crypto-assets від імені клієнта

Практичний зміст ризику

- Ймовірне залучення: таргетована реклама в ЄС; EU-language campaigns; affiliates; influencers; events; SEO/SEM із географічним фокусом; EU phone numbers.
- Не лікує порушення: disclaimer «client's own initiative», вибір права третьої країни або checkbox не перекривають фактичне solicitation.
- B2B теж важливо: ESMA окремо вказує, що вимоги щодо unauthorized CASPs стосуються також business-to-business контексту.

Офіційні джерела: MiCA — Regulation (EU) 2023/1114 • ESMA: reverse solicitation guidelines • ESMA: end of MiCA transition • ESMA: MiCA & Interim Register

AML / CFT

5. Travel Rule: транзакція стає пакетом ідентифікаційних даних

Regulation (EU) 2023/1113 застосовується з 30 грудня 2024 року та встановлює вимоги до інформації про originator і beneficiary, що супроводжує перекази crypto-assets. CASP повинен мати процедури для missing/incomplete information, ризик-орієнтованої оцінки та операцій із self-hosted addresses.

Глобальний контекст FATF 2026

83% опитаних юрисдикцій повідомили про ухвалення Travel Rule legislation. Водночас майже половина юрисдикцій, які вже мають такі правила, ще не здійснювали пов'язаних із Travel Rule наглядових або enforcement actions.

Мінімальний операційний контур

- визначити ролі сторін, тип wallet і CASP counterparty до виконання переказу;
- зібрати та верифікувати дані originator/beneficiary у належному обсязі;
- перевірити санкції, high-risk geography, PEP, adverse information і blockchain indicators;
- визначити правила hold / reject / return / report для неповних або суперечливих даних;
- зберігати рішення, alerts, transaction hashes і підстави risk scoring;
- контролювати постачальників Travel Rule messaging та передачу персональних даних.

Self-hosted wallet не є автоматично забороненим

Ризик залежить від контексту. Для переказів до/з self-hosted address потрібні заходи ідентифікації, верифікації контролю та оцінки ризику. Автоматична відмова лише через тип wallet може бути так само проблемною, як і відсутність перевірки.

Офіційні джерела: Transfer of Funds Regulation — Regulation (EU) 2023/1113 • EBA: Travel Rule guidelines • EBA: ML/TF risk factors for CASPs • FATF: 7th Targeted Update 2026 • FATF: 2026 summary

TAX TRANSPARENCY

6. DAC8: криптооперації входять до автоматичного обміну

DAC8 застосовується з 1 січня 2026 року та розширює автоматичний обмін податковою інформацією на crypto-assets. Reporting Crypto-Asset Service Providers мають збирати дані про reportable transactions користувачів — податкових резидентів ЄС.

Період	Обов'язок / наслідок
2026	Збір self-certifications, tax residence, TIN та даних про reportable transactions.
01.01–30.09.2027	Перша звітність за фінансовий рік 2026 — з урахуванням національних строків і форматів.
Після звітування	Автоматичний обмін між податковими адміністраціями; можливе зіставлення з банківськими, корпоративними й AML-даними.

Що має зробити провайдер

- провести scope analysis: чи є він Reporting Crypto-Asset Service Provider;
- перебудувати onboarding для tax residency і self-certification;
- визначити reportable users, transactions, valuation methodology та data lineage;
- узгодити DAC8 із GDPR, AML recordkeeping та внутрішніми строками зберігання;
- перевірити single registration obligations для провайдера поза ЄС, якщо вони застосовуються;
- підготувати процедури виправлення помилкових TIN, дублювання акаунтів і зміни податкової резидентності.

Для українського засновника

Іноземна компанія, рахунок або wallet не роблять операцію «невидимою». Важливо завчасно узгодити особисту податкову резидентність, корпоративну структуру, контроль над treasury та облік acquisition cost.

Офіційні джерела: European Commission: DAC8 • Transfer of Funds Regulation — Regulation (EU) 2023/1113

EMERGING RISK MAP

7. Stablecoins, DeFi, P2P та offshore VASPs

FATF у липні 2026 року визначила серед зростаючих ризиків індустріалізацію шахрайства з використанням virtual assets, зловживання stablecoins, P2P-перекази через unhosted wallets, offshore VASPs поза ефективним наглядом та труднощі визначення осіб, які контролюють DeFi arrangements.

Необхідна пропорційність

Ризикова ознака не дорівнює незаконності. Юридично стійка система має не лише виявляти alerts, а й забезпечувати їх перевірку, документування контексту, право клієнта надати пояснення та розумне рішення: proceed, enhanced due diligence, hold, reject, exit або report.

Сегмент	Чому виникає ризик	Що перевіряється
Stablecoins	висока швидкість і глобальна ліквідність	reserve/issuer, freezing policy, sanctions exposure, chain and bridge risk
DeFi	розподілений інтерфейс, але можливий фактичний контроль	admin keys, governance concentration, fee capture, upgrade rights, front-end control
P2P / unhosted	відсутність regulated counterparty на одній стороні	wallet control, source/destination, behavioural pattern, purpose
Offshore VASP	послуга доступна глобально без дієвого нагляду	licence authenticity, jurisdiction, ownership, enforcement history, exit path
Bridge / mixer	ускладнення маршруту і підвищення alert score	legitimate rationale, pre/post-chain evidence, sanctions/illicit exposure

Помилка двох крайнощів

Небезпечно як ігнорувати on-chain indicators, так і автоматично вважати злочинною будь-яку операцію зі stablecoin, self-hosted wallet, DeFi або privacy tool.

Офіційні джерела: FATF: 7th Targeted Update 2026 • FATF: 2026 summary • EBA: ML/TF risk factors for CASPs

SANCTIONS

8. Санкційний ризик не обмежується перевіркою імені

ЄС прямо включає crypto-assets до режиму restrictive measures. Чинні обмеження охоплюють окремі crypto-asset services, wallets, accounts і custody, а також осіб та сервіси, пов'язані з обходом санкцій. Європейська Комісія регулярно оновлює консолідовані FAQs; станом на дату звіту останнє оновлення датоване 17 липня 2026 року.

Рівень	Що перевіряти
Особа	name, aliases, DOB, citizenship, residence, ownership/control
Адреса	wallet address та її кластер; exposure не лише до прямого контрагента
Сервіс	exchange, mixer, bridge, OTC broker, payment processor, hosted/unhosted status
Географія	IP, device, residence, bank, corporate seat, shipping/service location
Призначення	economic rationale, source of funds/wealth, recipient and end use

Рівень	Що перевіряти
Контроль	власники та особи, що фактично контролюють company, protocol або treasury

Що має містити sanctions compliance framework

- перелік застосовних режимів — Україна, ЄС, ООН, США/OFAC та інші залежно від nexus;
- screening до onboarding, перед транзакцією та під час ongoing monitoring;
- правила роботи з indirect ownership/control і змінами списків;
- on-chain analytics із визначеними thresholds та human review;
- процедури блокування, відмови, повідомлення, збереження доказів і legal privilege;
- контроль geofencing, affiliates, contractors і outsourced providers.

Офіційні джерела: EU sanctions against Russia — official summary • European Commission: consolidated sanctions FAQs • OFAC: sanctions compliance for virtual currency

CYBERCRIME & FRAUD

9. Загроза зміщується від «злому блокчейну» до компрометації людини

Europol у ІОСТА 2026 описує прискорення online fraud, використання AI, end-to-end encryption, proxy infrastructure, infostealers та cryptocurrency drainers. Блокчейн часто залишається технічно справним; активи втрачаються через seed phrase, session token, malicious signature, social engineering, SIM swap або compromised device.

Доказовий пріоритет

Потрібно зберегти не лише transaction hash. Важливі також source device, browser history, extension logs, email headers, chat exports, session data, IP/device notifications, API history, smart-contract approvals, DNS/hosting data та точна часова шкала. Усі дії мають мінімізувати зміну первинних даних.

Вектор	Механіка
Phishing / drainer	підроблений сайт або dApp змушує підписати дозвіл чи транзакцію
Business email compromise	підміна платіжних реквізитів, wallet address або контрагента
Infostealer	викрадення cookies, passwords, wallet extensions, API keys
SIM swap / account takeover	перехоплення 2FA, email або exchange account

Вектор	Механіка
--------	----------

Fake investment / pig butchering тривале формування довіри та контрольований «інвестиційний» інтерфейс

Insider / key misuse зловживання доступом до treasury, multisig або withdrawal rules

Роль юриста з першої години

Визначити legal hold, межі внутрішнього розслідування, privilege, повідомлення регуляторам і контрагентам, а також сформулювати preservation/freezing requests без передчасних неперевіраних тверджень.

Офіційні джерела: Europol: IOCTA 2026 • INTERPOL: digital forensics first responders • Кіберполіція: ризики криптошахрайства

INCIDENT RESPONSE

10. Перші 48 годин після криптоінциденту

Час	Ціль	Ключові дії
0–2 години	Зупинити втрати	ізолювати compromised devices; revoke sessions/approvals; pause withdrawals, якщо дозволено; не видаляти дані
0–4 години	Зафіксувати	wallets, tx hashes, chain, timestamps, fiat accounts, URLs, domains, emails, chats, screenshots і суму
2–8 годин	Зберегти докази	forensic images/log exports; chain of custody; legal hold; окремий журнал усіх дій команди
2–12 годин	Сповістити точки контролю	біпжі, custodians, stablecoin issuer, bank/payment provider; preservation і risk/freeze notices
4–24 години	Побудувати маршрут	on-chain tracing, attribution hypotheses, bridges/swaps, deposit addresses, off-ramp points
6–24 години	Розпочати правовий контур	заява/повідомлення; процесуальна стратегія; юрисдикції; контакт з компетентними органами
24–48 годин	Координувати	follow-up з platforms та authorities; уточнені додатки; litigation/regulatory notifications; recovery plan

Чого не робити

- не вести переговори з імовірним зловмисником без узгодженої стратегії;
- не публікувати wallet addresses або деталі атаки до оцінки наслідків;
- не перезавантажувати та не «чистити» пристрої, які можуть містити докази;

- не надсилати seed phrase, private key або повний forensic dump третім особам;
- не називати конкретну особу злочинцем до належної перевірки та процесуальної оцінки;
- не обіцяти клієнту гарантоване повернення: blockchain tracing не дорівнює юридичному freezing.

Критична залежність

Технічне встановлення destination wallet створює lead. Для фактичного повернення потрібні ідентифікація контрольної особи, юрисдикція, правова підстава, швидка взаємодія з платформою та процесуальне рішення компетентного органу.

Офіційні джерела: INTERPOL: digital forensics first responders • Europol: IOCTA 2026 • EU e-Evidence Regulation • Council of Europe: Budapest Convention

CROSS-BORDER INVESTIGATIONS

11. Електронні докази та повернення активів

Криптоінцидент майже завжди розподілений між кількома юрисдикціями: потерпілий, пристрій, exchange, stablecoin issuer, bank, cloud provider і підозрювана особа можуть бути в різних державах. Тому юридична стратегія має проєктуватися як multi-jurisdiction evidence map.

ЄС: e-Evidence із 18 серпня 2026 року

Regulation (EU) 2023/1543 запроваджує European Production Orders і European Preservation Orders для електронних доказів у кримінальних провадженнях. Для України основою міжнародної співпраці залишаються національні процедури, MLA та Будапештська конвенція.

Джерело	Що може містити	Механізм
Blockchain	transactions, addresses, token contract, bridge, approvals	публічні дані + expert/analytics evidence
Platform	KYC, IP/device, deposits/withdrawals, linked accounts	preservation; law-enforcement/judicial request
Bank / PSP	fiat off-ramp, beneficiary, account statements	AML contact + процесуальний запит
Cloud / telecom	subscriber, traffic, access logs, domain/hosting	Budapest Convention / MLA / e-Evidence where applicable
Corporate	ownership, directors, UBO, contractual counterparties	official registries, disclosure, judicial measures
Physical device	wallet files, keys, sessions, chats, source code	forensic acquisition with chain of custody

Послідовність recovery

- preserve — не допустити знищення даних;
- trace — встановити маршрут і точки можливого контролю;
- attribute — пов'язати address/account із конкретною особою або сервісом;
- freeze/seize — отримати добровільне тимчасове обмеження або процесуальне рішення;
- adjudicate — довести право на актив і підстави вилучення/повернення;
- return — виконати рішення з урахуванням custody, chain, tax і sanctions issues.

Офіційні джерела: EU e-Evidence Regulation • Council of Europe: Budapest Convention • Council of Europe: Ukraine & electronic evidence reform • INTERPOL: digital forensics first responders

12. Готовність проекту: 20 контрольних питань

Блок	Контрольне питання
Класифікація	Чи є актуальний classification memo для кожного token/service?
Периметр ЄС	Які держави, мови, домени, affiliates та канали маркетингу охоплюються?
Ліцензія	Яка юридична особа надає кожну послугу і на підставі якого дозволу?
Reverse solicitation	Чи існують докази exclusive initiative, а не лише disclaimer?
White paper	Чи узгоджуються права токена, ризики, tokenomics і фактичний код?
Custody	Хто контролює keys, recovery, withdrawals і segregation?
AML	Чи документовані risk appetite, KYC/KYB, EDD та monitoring?
Travel Rule	Чи передаються/отримуються дані і як обробляються винятки?
Self-hosted wallets	Як верифікується control і за яких умов потрібна EDD?
Sanctions	Які списки, ownership rules та wallet indicators перевіряються?
DAC8	Чи визначені RCASP status, reportable users і data fields?
DORA / ICT	Чи є incident, continuity, testing та third-party risk framework?
Privacy	Чи є lawful basis, notices, transfers і retention schedule?
Market abuse	Чи контролюються inside information, manipulation і conflicts?
Treasury	Чи документовані source, approvals, multisig і related-party flows?
Vendors	Чи перевірені banks, custodians, analytics, bridges та issuers?
Evidence	Чи логуються дії так, щоб їх можна було використати у спорі?

Блок	Контрольне питання
Incident	Чи є 24/7 contact tree і готові preservation templates?
Insurance	Чи відповідає покриття cyber/crime/D&O фактичній моделі?
Board	Чи отримує керівний орган регулярні metrics, incidents і regulatory updates?

13. Практичний план на 90 днів

Період	Фокус	Результат
Дні 1–15	Scope & facts	product map; entities; jurisdictions; token/service classification; gap list
Дні 16–30	Legal architecture	licensing route; contracting chain; marketing perimeter; roles/controllers
Дні 31–50	Compliance design	AML/Travel Rule; sanctions; DAC8; privacy; complaints; recordkeeping
Дні 51–70	Operationalisation	vendor controls; monitoring rules; incident playbook; staff training; board reporting
Дні 71–85	Testing	sample onboarding; transaction alerts; self-hosted case; sanctions hit; cyber tabletop
Дні 86–90	Release gate	document sign-off; residual risk acceptance; launch restrictions; evidence pack

14. Прогноз: що визначатиме 2027 рік

Тренд	Ймовірний практичний наслідок
Enforcement після переходу	Після завершення MiCA transitional period увага зміщується від підготовки заявок до фактичного unauthorized activity, outsourcing і захисту клієнтських активів.
Data convergence	Travel Rule, DAC8, KYC, sanctions screening та blockchain analytics дедалі частіше формуватимуть єдиний профіль операції.
Stablecoins & unhosted wallets	Очікується детальніший risk-based контроль без тотожності між privacy/self-custody та незаконністю.
DeFi control tests	Юридичний аналіз концентруватиметься на admin keys, governance, fees, front-end і можливості змінювати protocol.

Тренд	Ймовірний практичний наслідок
Українська рамка	Після остаточного рішення щодо законопроекту № 10225-д бізнесу знадобиться перехід від очікуваної моделі до фактичних authorization, tax і supervisory requirements.
Electronic evidence	Нові e-Evidence інструменти ЄС посилять швидкість preservation/production, але вимагатимуть точнішого визначення data category, provider і jurisdiction.

Фінальний висновок

У 2026–2027 роках юридична якість Web3-проекту вимірюватиметься не кількістю disclaimers, а здатністю довести: хто контролює продукт, на якій підставі він працює, звідки походять активи, як захищені клієнти та що відбудеться у перші години після інциденту.

Офіційні джерела

У звіті використані лише офіційні нормативні акти, реєстри, роз'яснення та аналітичні матеріали державних органів і міжнародних організацій. Стан джерел перевірено станом на 30 липня 2026 року.

1. [MiCA — Regulation \(EU\) 2023/1114](#)
2. [Transfer of Funds Regulation — Regulation \(EU\) 2023/1113](#)
3. [ESMA: MiCA & Interim Register](#)
4. [ESMA: reverse solicitation guidelines](#)
5. [ESMA: crypto-assets as financial instruments](#)
6. [ESMA: end of MiCA transition](#)
7. [EBA: Travel Rule guidelines](#)
8. [EBA: ML/TF risk factors for CASPs](#)
9. [DORA — Regulation \(EU\) 2022/2554](#)
10. [European Commission: DAC8](#)
11. [FATF: 7th Targeted Update 2026](#)
12. [FATF: 2026 summary](#)
13. [Europol: IOCTA 2026](#)
14. [EU e-Evidence Regulation](#)
15. [Council of Europe: Budapest Convention](#)
16. [Council of Europe: Ukraine & electronic evidence reform](#)
17. [INTERPOL: digital forensics first responders](#)
18. [EU sanctions against Russia — official summary](#)
19. [European Commission: consolidated sanctions FAQs](#)
20. [OFAC: sanctions compliance for virtual currency](#)
21. [Закон України № 2074-IX «Про віртуальні активи»](#)
22. [Законопроект № 10225-д](#)
23. [Закон України № 361-IX про фінансовий моніторинг](#)
24. [НБУ: концепція регулювання ринку VA](#)
25. [НБУ: рішення щодо Cypsee](#)
26. [НКЦПФР: законодавче регулювання VA](#)
27. [Кіберполіція: ризики криптошахрайства](#)

ABOUT THIS REPORT

Методологія та застереження

Метод

Матеріал підготовлено шляхом функціонального аналізу чинних і майбутніх регуляторних контурів України та ЄС із використанням виключно офіційних джерел. Проектні норми позначені окремо і не подаються як чинне право. Кількісні показники в інфографіці походять із опитування та

mutual-evaluation data FATF 2026.

Межі

Цей звіт має загальноінформаційний характер, не є індивідуальною юридичною, податковою, інвестиційною або фінансовою консультацією та не створює відносин адвокат–клієнт. Застосовне право залежить від структури продукту, юрисдикції, клієнтської бази, фактичних операцій і змін законодавства після дати звіту.

Про адвокатське об'єднання

«Ганган і Партнери» супроводжує складні кримінальні, регуляторні та транскордонні питання у сфері віртуальних активів: AML і блокування активів, криптошахрайство, електронні докази, міжнародне співробітництво, екстрадиція, санкційні ризики та вихід українських проєктів на ринок ЄС.

Можливі формати роботи

Product classification • EU market-entry risk review • AML/Travel Rule gap assessment • 48-hour crypto incident response • Cross-border evidence & asset recovery strategy

Потрібна оцінка вашого кейсу?

Класифікація продукту, аналіз ризиків виходу на ринок ЄС, AML/Travel Rule gap assessment або реагування на криптоінцидент протягом перших 48 годин.

gangan.partners@gmail.com • +38 (096) 554-98-47